

1500330-68.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... da exordial.

A propósito:

"Apelação - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória - Preliminar afastada - Emendatio Libelli - Possibilidade - Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal - Mérito - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500330-68.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500330-68.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2080459/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 16933538 - 2º Distrito Policial de Lorena, 264/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERBERT LUIS FERREIRA QUINTAS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de HEBERT LUIS FERREIRA QUINTAS, qualificado nos autos, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03, em concurso material, nos termos da inicial acusatória de fls. 93/94.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fl. 113), apresentando defesa prévia (fls. 119/141). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 24/08/2021, com agendamento da audiência de instrução e julgamento (fls. 150/154).

Durante a instrução criminal procedeu-se à inquirição das testemunhas, sendo o réu interrogado, ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas

alegações finais por meio de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 264/268).

Por sua vez, a defesa pleiteou a improcedência da ação penal, sustentando inexistir prova suficiente para condenação. Subsidiariamente, requereu que fosse fixada a pena-base no piso legal, reconhecendo-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, da Lei 11.343/06, assim como estabelecido o regime aberto. Por fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 272/277).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos de constatação provisória (fls. 43/45) e toxicológico definitivo (fls. 211/213), os quais atestaram a presença de “tetrahidrocannabinol – THC – maconha e MDMB-4en-PINACA – canabinoides sintéticos – haxixe”, substâncias presentes na lista, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores, laudo das munições (fls. 257/259); bem como as provas orais existentes nos autos.

A prova de autoria também é certa, recaindo sobre a figura do acusado. A começar pelo estado flagrancial. Senão vejamos.

O policial militar Benedito Alessandro de Lima confirmou a narrativa descrita na denúncia. De acordo com a testemunha, o réu, já conhecido nos meios policiais como “Gato” por envolvimento no tráfico de drogas, foi visto durante patrulhamento que efetuava pelo local dos fatos, sendo que, ao ver a viatura policial, tratou de dispensar as drogas, tentando se evadir do local. Disse que no local havia ainda outras quatro pessoas que lá estavam a fim de adquirirem entorpecentes. Abordado, foram achadas munições exatamente embaixo do local onde o réu estava sentado. Afirmou que as pessoas que estavam próximas ao réu disseram estavam ali para dele comprarem drogas, pois este havia anunciado na internet que somente ele possuía um tipo específico de “maconha” (“k2”).

Seu companheiro de farda Carlos Alberto das Chagas fez eco às suas declarações.

A testemunha Marcus Vinicius Monteiro da Silva contou que foi até o local dos fatos comprar entorpecentes. Afirmou que era Ana Julia (adolescente) quem estava vendendo os narcóticos. Disse que conhece o réu de vista. A testemunha ainda relatou que o acusado encontrava-se no local, assim como outras pessoas, e que não chegou a falar com ninguém, já que a ação policial se desenrolou rapidamente.

Já a testemunha Rick Maciel dos Santos informou que foi até a “biqueira” comprar entorpecentes quando foi abordado pelos agentes do estado. Contou que o réu tentou fugir, contudo, os policiais militares conseguiram detê-lo e, após, abordá-lo. Disse que Hebert tentou dispensar os narcóticos, atirando-os por cima de um muro, porém, estes acabaram caindo próximo. Revelou que foi com seus amigos comprar drogas, o que não conseguiu fazer, no entanto, em razão da chegada da polícia no local. Questionado, disse que havia outras pessoas no local para adquirirem entorpecentes, e que os policiais militares prenderam quem ali estava os vendendo. Ao final, o depoente confirmou o testemunho prestado em sede policial e, após lhe serem exibidas as imagens do acusado, atestou sua semelhança com o criminoso, esclarecendo que o longo tempo decorrido desde os fatos lhe impediria de identificá-lo com segurança.

O réu, por sua vez, declarou-se inocente das acusações. Disse que se dirigia ao mercado na data dos fatos e, ao passar perto de umas pessoas que eram abordadas por policiais militares, também foi abordado e, posteriormente, acusado de ser o proprietário dos entorpecentes achados naquele local. Disse ter sido agredido pelos agentes da lei, que já o conheciam. Contou, ainda, que os policiais o incriminaram por vingança, por ter discutido dias antes com a mulher de um policial.

Essas, portanto, as provas orais.

Pois bem. Como se vê acima dos seguros depoimentos policiais, corroborados pelas declarações de uma testemunha presencial, forçoso concluir que o réu, de fato, encontrava-se no local dos fatos traficando, e ainda na posse de munições.

Neste ponto, insta registrar, tal como já sustentado em inúmeras oportunidades anteriores, que este Magistrado confere ampla credibilidade às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, em linha, aliás, com a maioria esmagadora da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço é mais um dentre tantos outros no qual o réu tenta, em vão, desacreditar a fala dos agentes públicos, sem produzir sequer um início de prova do que alega.

Contudo, a demonstrar a confiabilidade da palavra dos policiais militares envolvidos nessa ocorrência em detrimento do enredo apresentado pelo acusado, friso que aqueles mantiveram em Juízo a mesma narrativa apresentada em delegacia de polícia (fls. 12 e 13); ao contrário do réu que, naquela seara, disse que estava no local para adquirir drogas de terceiros (fls. 15).

Note-se que, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, Hebert apresentou versão

completamente diversa que, além de improvada, acabou rechaçada pela testemunha Rick, a qual depôs em linha com os relatos dos policiais militares.

Registre-se que a testemunha supracitada sequer conhecia o réu, ou ainda os agentes públicos, sendo morador da vizinha Guaratinguetá/SP.

Lado outro, o relato da testemunha Marcus Vinicius deve ser relativizado, vez que em sentido diametralmente oposto aos demais elementos dos autos, inclusive, com a própria versão defensiva, esclarecendo-se que em solo policial, a referida testemunha apresentou narrativa diversa (fls. 08), na mesma diretriz das provas orais colhidas em juízo.

Assim, como se vê, no vazio a tese do acusado, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaía, na forma do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

O crime da Lei de Armas igualmente restou demonstrado nos autos.

Como se sabe a exigência legal de regularização dessas munições não é mera burocracia estatal, é garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam esse tipo de objeto.

Ressalto, também, que o crime de posse ilegal de munições é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Logo, para o reconhecimento de tal delito, basta a vontade livre e consciente de portar munições sem a devida autorização legal, o que ficou evidente no presente caso, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação.

No mais, cabe registrar que o laudo pericial (fls. 257/259) atestou que as três munições apreendidas foram percutidas, detonadas e deflagradas nos testes, de modo

a comprovar, assim, que tinham potencial lesivo.

Por fim, esclareço ser permitido ao julgador, à luz do artigo 383, do Código de Processo Penal, dar aos fatos descritos na peça vestibular acusatória definição jurídica diversa da que desta consta, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave, como no caso.

Com efeito, o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim, dos próprios fatos descritos na denúncia. É a chamada emendatio libelli, a qual permite a este Magistrado proceder a correção da inicial, resultando tão somente no necessário ajuste dos fatos narrados à correta tipificação.

Ressalte-se que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inaugural desta ação penal.

Portanto, como a denúncia descreveu que o réu em via pública, “possuía 03 cartuchos de munição calibre 38, da marca CBC no interior de um saco plástico”, certo é que essa conduta está tipificada no artigo 14, da Lei 10.826/03, e não no artigo 12, dessa lei, como constou originalmente da exordial.

A propósito:

“Apelação – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Preliminar afastada - Emendatio Libelli - Possibilidade – Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal – Mérito – (...) – Sentença mantida - Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0012710-14.2014.8.26.0438; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021) (Ênfase minha).

Portanto, o caso é de condenação do acusado nos termos da denúncia, com a ressalva acima feita.

Passo à modulação penal.

a) Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado possui três condenações, conforme certidão de fls. 192/195. Dois desses registros desabonadores serão aqui considerados, por configurarem maus antecedentes (autos nº 0001634-18.2012.8.26.0323, trânsito em julgado em 28/08/2012, e autos nº 0000803-70.2017.8.26.0621, trânsito em julgado em 21/11/2019). Já o terceiro, por caracterizar reincidência será valorado na etapa subsequente.

Há que se considerar, ainda, a diversidade de entorpecentes, circunstância a revelar maior reprovabilidade à conduta do réu. Afinal, considerando que o tipo penal visa tutelar a saúde pública, bem jurídico tão caro à sociedade, não valorar negativamente aquele que é surpreendido com diversidade de entorpecentes (26 porções de “maconha” e 14 porções de “haxixe”), equivaleria a negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas nas quais envolvem apreensão de pequena quantidade, ou mesmo de uma única espécie de droga.

Portanto, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, ou seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na etapa intermediária, como tangenciado acima, o réu é reincidente (autos nº 0007917-86.2014.8.26.0323, trânsito em julgado em 08/02/2021), segundo a certidão

criminal supracitada. Logo, agravo a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias alteradoras.

Inaplicável o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, por se tratar de réu possuidor de maus antecedentes e reincidente.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

“Apelação – (...) Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (Ênfase na reprodução).

b) Crime do artigo 14, da Lei 10.826/03:

Como exposto na dosimetria anterior, o réu possui maus antecedentes.

Já as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado.

Portanto, fixo a pena-base com discreta elevação, no importe de 1/6 (um sexto), ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multas.

Na segunda fase, à vista da agravante da reincidência, agravo a pena em mais 1/6 (um sexto), finalizando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por não haverem outras circunstâncias modificadoras.

Em se tratando de concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas deverão ser somadas, resultando em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anoto que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, por isso, não se mostrando razoável a fixação do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, malgrado não seja imperioso o regime mais gravoso, devido ao C. Supremo Tribunal Federal – STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que tal precedente não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando o montante da pena e as circunstâncias judiciais mencionadas, como a diversidade de entorpecentes, bem como o passado desabonador do réu, com maus antecedentes e reincidência, forte no artigo 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo

o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, e 60, ambos do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar HERBERT LUIS FERREIRA QUINTAS, qualificado nos autos, por violação aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 14, da Lei 10.826/03, em concurso material, do artigo 69, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; bem como o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, diária mínima.

Não há espaço para medidas despenalizadoras.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva desse implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual, em especial, em se tratando de réu portador de maus antecedentes e reincidente.

Ademais, não faz qualquer sentido soltar o réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, agora, depois de condenado.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também garantir a ordem pública, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória, conforme o caso.

Custas pelo vencido.

A propósito:

"APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - (...) Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não caracterizada no caso em comento, uma vez que os apelantes possuem advogados constituídos nos autos - RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502659-13.2021.8.26.0408; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (ênfase minha).

A autoridade policial já está ciente da autorização para a destruição dos entorpecentes, conforme fls. 101.

Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, nada a apreciar com relação a elas.

Decreto o perdimento do dinheiro (R\$ 64,15) apreendido às fls. 16/17, em favor da União, ante as evidências de ter sido apreendido nesse contexto, não apresentando o acusado origem lícita para o mesmo, conforme acima exaustivamente fundamentado, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas (...) Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (12 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 1,4 gramas; e 16 porções de maconha pesando 18,4 gramas) além de dinheiro – Condenação mantida. (...) Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500501-96.2021.8.26.0080; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022) (Ênfase minha).

Com relação ao celular, também apreendido às fls. 16/17, nada foi produzido nos indicando o emprego desse aparelho no crime destes autos, ou mesmo de que era produto do mesmo e de qualquer outro delito. Assim, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo. Não sendo tal aparelho reclamado, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverá ser vendido em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observadas as disposições normativas pertinentes.

Oficie-se ao Ministério Público, com cópias desta sentença e das declarações da testemunha Marcus Vinicius Monteiro da Silva, nos termos do artigo 40, do Código de Processo Penal, para que seja apurada eventual prática do crime de falso testemunho.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA